

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50752497520258240930

ID Comunicacao: 726876718

Data Disponibilizacao: 2026-09-15

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL Nº 5075249-75.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERAC&ao; SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: KUNZ SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS ESPINDOLA (OAB SC045961)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: JULIO KUNZ</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS ESPINDOLA (OAB SC045961)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: SUELEN FRANCISCO LOPES</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS ESPINDOLA (OAB SC045961)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: CLEONICE SOARES DA SILVA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS ESPINDOLA (OAB SC045961)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p> </p>

<p>Da renúncia de mandato</p>

<p>O advogado da parte passiva renunciou ao mandato que lhe foi conferido e não há procuração no processo que confira poderes a outro procurador (Evento 140). </p>

<p>Diante da comunicação pessoal da renúncia à parte passiva, não há necessidade de sua intimação pessoal para constituir novo procurador.</p>

<p>Não constituído novo procurador, seguirá o processo à sua revelia. </p>

<p>Intime-se o procurador e, posteriormente, retifique-se o cadastro processual. </p>

<p>Da penhora de direitos creditórios</p>

Defiro a penhora sobre os direitos creditórios da parte executada em relação ao(s) veículo(s) indicado pelo credor, a ser formalizada mediante termo nos autos.

Nos termos do art. 855, inciso I do Código de Processo Civil, **oficie-se** ao credor fiduciário comunicando a penhora e solicitando informá-lo, em 15 (quinze) dias, acerca da situação do contrato de financiamento - se a alienação está vigente, o nome e valores das parcelas pagas e o nome e valor das parcelas vincendas. No mesmo prazo, deverá o credor fiduciário manifestar-se acerca da possibilidade de adjudicação do crédito pelo ora exequente, o que implicará na assunção do débito do contrato de financiamento na forma do art. 299 do Código Civil, ciente de que a omissão far-se-á presumir a concordância.

Ainda, conste da missiva a advertência de que, na hipótese de venda extrajudicial do veículo, deverá efetuar o depósito em juízo do saldo que o devedor porventura tiver direito de receber, bem como a autorização para baixar o gravame de alienação fiduciária após a liquidação do contrato.

Ante a regra do art. 7º-A do Decreto-Lei nº 911/69, incluído pela Lei nº 13.043/14, não é possível a anotação de restrição por meio do sistema Renajud antes da baixa do gravame de alienação fiduciária.

Efetivada a penhora, **intime-se** a parte executada, pessoalmente ou por seu procurador, para manifestar-se acerca da constrição, querendo, em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

A seguir, **intime-se** a parte exequente para dizer do interesse na adjudicação do direito, com a consequente assunção da dívida perante a credora fiduciária (desde que haja sua concordância), na forma prevista no art. 299 do Código Civil e/ou dizer do interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento administrativo atende-se ao pedido do penhorado ou localização de novos bens passíveis de constrição independentemente de nova ordem.

Manifestado interesse na adjudicação, retornem conclusos.

Do pedido de penhora de veículo sem gravame

Defiro o pedido de penhora do veículo placa LXY7574.

Lavre-se termo com atendimento aos requisitos do art. 838 do Código de Processo Civil, registrando o ato via Renajud, conforme art. 845, §1º, do Código de Processo Civil. O recibo de protocolamento pode servir como termo de penhora.

Por oportuno, cumpre anotar que somente será autorizada a adjudicação ou a alienação do veículo após a sua localização e remoção, a fim de evitar a prática de múltiplos atos judiciais desnecessários e inefetivos.

Ficam as partes intimadas, por seus procuradores, da formalização da penhora, conforme previsto no art. 841 do Código de Processo Civil, com prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

Para prosseguimento, **expeça-se** mandado de constatação e avaliação do veículo penhorado, bem como intimação da penhora e avaliação, com prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, caso a parte executada não tenha constituído advogado.

A avaliação observar-se-á a Tabela de Preços Médios da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE), cabendo ao Oficial de Justiça apontar outro valor se se deparar com eventual veículo em mau estado de conservação.

Para tanto, a parte exequente deverá antecipar as despesas processuais correlatas e atuar do auxiliar do juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, e indicar o endereço no qual o ato deve ser realizado.

A expedição de mandado deve ser precedida do recolhimento da diligência do Oficial de Justiça se a parte autora não for beneficiária da Justiça Gratuita.

A respectiva guia de pagamento deve ser gerada pela parte interessada.

Com o retorno do mandado, efetivada a avaliação, **intimem-se** as partes, por seus procuradores, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Caberá e

parte exequente, no mesmo prazo, dizer do interesse na adjudicação do imóvel ou expropriação por outra modalidade, sendo entendido do seu silêncio que deseja que a efetivação de hasta pública.